

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2006.71.95.008818-9

REQUERENTE:	ARTELINA RODRIGUES
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

I - RELATÓRIO -

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado por Artelina Rodrigues em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado que interpôs, mantendo assim o julgamento de improcedência do pedido de concessão de aposentadoria rural por idade.

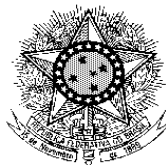
Inconformada, apresentou a requerente este Pedido de Uniformização, insistindo nas seguintes teses: aptidão dos documentos juntados para servir como início de prova material; inexigibilidade de que a prova material abranja todo o período de trabalho exigido, podendo a sua eficácia probatória ser ampliada pela prova testemunhal; dispensa da qualidade de segurada, à época do implemento da idade ou do requerimento administrativo; e inexigibilidade de período de carência como tempo de contribuição. Para demonstração da divergência necessária, transcreveu julgados do eg. STJ (REsp nºs 410.281 e 449.869, AgRg no REsp 944.487, 496.838 e 700.298 e EDREsp 502.420) e da Turma Recursal do Rio de Janeiro (Recurso nº 2004.51.650004015-1).

O incidente foi inadmitido na origem, decisão revista pela Presidência desta Turma Nacional.

É o relatório.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

II - VOTO

Lembro que as hipóteses que autorizam o manejo do incidente de uniformização encontram-se previstas no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, que estabelece a competência desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quando demonstrada divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Este órgão colegiado também já pacificou o entendimento de ser cabível a interposição do incidente em face de divergência com relação a acórdão que profira ou entendimento que tenha sumulado, revelando sua posição pacificada.

De início, assinalo que considero suficiente a análise de apenas um dos fundamentos do acórdão recorrido impugnados no presente incidente, precisamente aquele em relação ao qual entendo deve ser mantido o julgado impugnado.

Cuida-se da tese da dispensa da qualidade de segurado para a concessão de aposentadoria rural por idade, por aplicação do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.666/2003.

Para demonstração da divergência necessária o recorrente colaciona como paradigmas um precedente emanado do eg. STJ (EDREsp 502.420) e outro proferido pela 2ª Turma Recursal dos JEFs do Rio de Janeiro (Recurso nº 2004.51.65.00040150-1).

Quanto ao paradigma oriundo do eg. STJ, anoto que não guarda a necessária similitude fático-jurídica com o acórdão recorrido, uma vez que diz respeito à concessão de aposentadoria por idade a trabalhador urbano, hipótese distinta da dos presentes autos, que versa sobre aposentadoria rural.

Veja-se, a propósito, o teor da ementa do referido paradigma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO APÓS A PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IRRELEVÂNCIA.

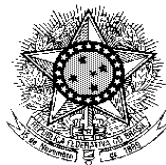
BENEFÍCIO MANTIDO. PRECEDENTES.

Não se exige a simultaneidade no preenchimento dos requisitos para percepção de aposentadoria por idade, sendo irrelevante o fato de o obreiro, ao atingir a idade mínima para concessão do benefício, já ter perdido a condição de segurado.

Embargos acolhidos.

(EREsp 502420/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 147)

Em relação ao paradigma emanado da 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, entendo que resta preenchido o requisito de admissibilidade, porquanto guarda a necessária similitude fático-jurídica com o julgado recorrido e foi



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

instruído com a indispensável cópia da decisão, na qual consta a indicação da sua fonte na internet (endereço URL) (fls. 139/140). Confira-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão paradigma, que trata do tema em debate:

“Quanto a falta de qualidade de segurado à época do requerimento do benefício, em 2004, o art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/03, repetido pelo art. 30 do Estatuto do Idoso, estabelecem que não será considerada a perda da qualidade de segurado para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, sem qualquer discriminação entre segurados urbanos e rurais.” (fls. 139/140)

Sobre o ponto em questão, o acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado:

“O disposto no artigo 3º da Lei 10.666/2003, cuja interpretação no âmbito dos Juizados Especiais encontra-se sumulado (Súmula 02 da Turma Nacional de Uniformização) somente se aplica à aposentadoria por idade urbana. Em relação ao segurado especial há regra específica no artigo 39, em que se exige exercício de atividade rural, com recolhimento de contribuições (art. 25, § 1º, da Lei 8.212/91, em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício (ou ao implemento da idade).” (fls. 84v)

Adentrando o mérito do recurso, ressalto que o eg. STJ já teve a oportunidade de decidir, em sede de uniformização de jurisprudência, nos autos da PET 7476/PR, acerca do preenchimento simultâneos dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria rural por idade, que restou assim ementada:

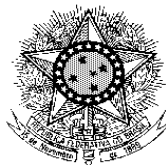
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS: IDADE E COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. ARTS. 26, I, 39, I, E 143, TODOS DA LEI N. 8.213/1991. DISSOCIAÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 10.666/2003 DIRIGIDA AOS TRABALHADORES URBANOS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO.

1. A Lei n. 8.213/1991, ao regulamentar o disposto no inc. I do art. 202 da redação original de nossa Carta Política, assegurou ao trabalhador rural denominado segurado especial o direito à aposentadoria quando atingida a idade de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (art. 48, § 1º).

2. Os rurícolas em atividade por ocasião da Lei de Benefícios, em 24 de julho de 1991, foram dispensados do recolhimento das contribuições relativas ao exercício do trabalho no campo, substituindo a carência pela comprovação do efetivo desempenho do labor agrícola (arts. 26, I e 39, I).

3. Se ao alcançar a faixa etária exigida no art. 48, § 1º, da Lei n. 8.213/91, o segurado especial deixar de exercer atividade como rurícola sem ter atendido a regra de carência, não fará jus à aposentação rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito.

4. Caso os trabalhadores rurais não atendam à carência na forma especificada pelo art. 143, mas satisfaçam essa condição mediante o cômputo de períodos de contribuição em outras categorias, farão jus ao



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, conforme preceitua o § 3º do art. 48 da Lei de Benefícios, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008.

5. Não se mostra possível conjugar de modo favorável ao trabalhador rural a norma do § 1º do art. 3º da Lei n. 10.666/2003, que permitiu a dissociação da comprovação dos requisitos para os benefícios que especificou: aposentadoria por contribuição, especial e por idade urbana, os quais pressupõem contribuição.

6. Incidente de uniformização desprovido.

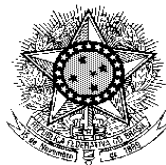
(Pet 7476/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 25/04/2011)

Como se vê, a indispensabilidade do preenchimento simultâneo dos requisitos legais restou reafirmada pelo precedente ora transcrito, no sentido de se exigir do trabalhador rural que pretenda se aposentar como segurado especial a comprovação do cumprimento do tempo de serviço exigido para “carência”, no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo.

Por conseguinte, estando a concessão do benefício condicionada à comprovação de exercício de labor rural no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo, deduz-se daí ser indispensável a manutenção da qualidade de segurado especial, a qual, nesse caso particular, é comprovada, tão-somente, pelo efetivo desempenho das atividades rurais.

Prossigo, assinalando que, tal como posta a ação, a questão em discussão, qual seja, a exigência de exercício de labor rural no período imediatamente anterior ao implemento da carência ou ao requerimento administrativo, consubstancia mera questão de direito, uma vez que a autora afirma na inicial, expressamente, que somente exerceu atividades agrícolas de 1951 a 1982, tendo preenchido o requisito etário em 1998 e formulado o requerimento administrativo em 30/08/2004. Ainda alega que os 31 anos de labor rural seriam suficientes para atender à exigência de tempo de “carência” de 102 meses de trabalho, desde que afastado o requisito de comprovação do desempenho de atividades rurais no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

Nesse sentido, a lide possui contornos objetivos bem delimitados, que envolvem a pretensão de obtenção de aposentadoria rural por idade considerado o exercício de labor rural somente até 1982, o que apenas se torna viável mediante o afastamento do requisito de comprovação do desempenho de atividades rurais no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, tal como deduzido pela autora.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Assim sendo, inexistindo, nos autos, nenhuma alegação de exercício de trabalho agrícola no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento da idade, torna-se irrelevante prosseguir-se no exame do incidente em relação à impugnação da tese assentada no acórdão recorrido de que “inexistem nos autos documentos suficientes que se prestem como início de prova material para grande parte do período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou da aquisição do direito mediante implemento etário em número de meses equivalentes ao da carência do benefício, conforme a tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91” (fls. 85).

Isso porque a lide em exame envolve, sobre o tema, questão meramente de direito, que antecede a matéria fático-probatória concernente à efetiva comprovação do exercício de labor rural no período exigido. Partindo a postulação inicial da premissa de que a autora laborou na roça somente até 1982, pretende o afastamento da exigência da comprovação desse trabalho no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Trata-se, a toda evidência, de matéria eminentemente de direito, que dispensa eventuais considerações fático-probatórias externadas no acórdão recorrido.

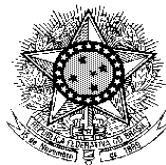
O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto (relativo à PET 7476), a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Ante o exposto, **nego provimento** ao incidente de uniformização.

É como voto.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES

Requerente: ARTELINA RODRIGUES
Proc./Adv.: MAGALI DE CONTO

Requerido(a): INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Origem: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
Proc. Nº.: 2006.71.95.008818-9

CERTIDÃO

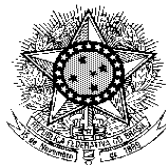
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e negou-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Brasília, 11 de outubro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2006.71.95.008818-9

REQUERENTE:	ARTELINA RODRIGUES
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PREENCHIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS LEGAIS: IDADE E "CARÊNCIA". EXIGIBILIDADE. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO STJ. PET 7476/PR. INCIDENTE IMPROVIDO.

1. Ao trabalhador rural, segurado especial, que pretende se aposentar por idade, é exigida a comprovação do cumprimento do tempo de serviço exigido para "carência", no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo. Inteligência dos arts. 26, I, 39, I, e 143 da Lei nº 8.213/91 (PET 7476/PR - STJ).

2. Incidente de uniformização improvido, com a determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, negar provimento ao Pedido de Uniformização, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que passam a fazer parte deste julgado.

Fortaleza, 10-11 de outubro de 2011.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora